

1500420-91.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001804/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 15481746 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 83/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2001804 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500420-91.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500420-91.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001804/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 15481746 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 83/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2001804 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE SOUZA DOS PRAZERES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Lennon Seixas Vieira Da Silva, Rodrigo De Souza Dos Prazeres e Bruno De Souza Dos Prazeres foram denunciados e processados como incurso nos artigos 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, acusados de:

a) mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a fim de obter, para eles, vantagem econômica indevida, terem constrangido a vítima F.H.S.R. a realizar transferências e saques de sua conta bancária, sob pena de não o fazendo causar-lhe mal injusto e grave, o fazendo com a restrição de sua liberdade.

b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mediante restrição de liberdade do ofendido, terem subtraído um automóvel VOLVO/V40, de cor preta, placas PAM-1520, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e 83, além de um Ipad de marca Apple, um Iphone de marca Apple e uma pulseira de prata, todos os bens de propriedade da vítima F.H.S.R.

Os réus foram presos em flagrante (fls. 01/02 e 16), tendo sido a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia (fls. 54/56).

A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2021, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 149/150 e 171/174).

Em 10 de fevereiro de 2022, foi revogada a prisão preventiva do acusado Lennon, tendo sido fixadas medidas cautelares diversas da prisão (fls. 161/164).

Posteriormente, em 12 de fevereiro de 2022, foram revogadas as prisões preventivas dos acusados Rodrigo e Bruno, tendo sido fixadas medidas cautelares diversas da prisão (fls. 195/196).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima foi ouvida, foram inquiridas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 345/357).

A defesa do réu Lennon pleiteou pela absolvição nos termos do artigo 386, IV, ou VII do CPP, e, subsidiariamente, aplicação da pena mínima, frações operadas no mínimo legal e condenação em regime diverso do fechado (fls. 361/370).

Por sua vez, a defesa de Rodrigo e Bruno pugnou pela absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente roga pela aplicação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e aquelas descritas pelo art. 157, §2º, V, e §1º, do CP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão penal é improcedente.

Apesar de incontroversa a materialidade delitativa, a coautoria delitativa não restou suficientemente demonstrada, não sendo possível atribuí-las aos réus.

Interrogado em Juízo, o réu Lennon Seixas Vieira negou os fatos a ele imputados.

Alegou que conhece os dois corréus, pois são seus vizinhos. Na data dos fatos, foi até a casa do réu Bruno, pois era seu aniversário. A casa de Bruno fica em frente a um escadão. Foram em direção a uma adega, quando foram abordados por dois policiais da ROCAM. Estes policiais pediram que levantassem as camisas e depois liberaram o interrogando e Bruno. Voltaram para as proximidades da casa do réu Bruno, quando foram abordados pela segunda vez pelos policiais militares. Entregou seu aparelho celular desbloqueado ao policial militar. Nessa segunda abordagem foram tiradas fotografias de seu rosto e do rosto de Bruno. Posteriormente, foi para a sua casa e saiu para fumar um cigarro. Visualizou várias viaturas e ficou constrangido, pois percebeu que seria abordado pela terceira vez no dia. O réu Bruno já estava dentro da viatura. Foi informado pelos policiais que seria conduzido à Delegacia, pois havia sido reconhecido pela vítima de um crime de roubo e sequestro. Havia quatro ou cinco viaturas em seu portão. A primeira abordagem ocorreu quando estava com Bruno retornando da Adega do Morango, a qual estava fechada. Nessa primeira abordagem nem sequer foram pedidos os documentos, apenas ordenado que levantassem as camisas. Depois de 20 minutos, quando conversava em frente à casa de Bruno, ocorreu a segunda abordagem. Os mesmos policiais da ROCAM foram os responsáveis pelas duas primeiras abordagens. Foi levado na mesma viatura que o réu Bruno. O acusado Rodrigo foi conduzido à Delegacia em momento posterior. Não possui carteira de habilitação. Exibida a fotografia de fl. 122, informou que o momento ali exibido é logo após a segunda abordagem. A terceira abordagem foi feita por outros policiais. Conhece Bruno há 12 anos. Rodrigo possui um lava rápido, enquanto Bruno faz bicos. Possui 1,65m de altura e 29 anos.

Interrogado em Juízo, o réu Bruno Souza dos Prazeres negou os fatos a ele imputados. Alegou que era seu aniversário, tendo encontrado Lennon durante o dia e o convidado para passar em sua casa. Trabalhou durante o dia e voltou para

descansar. Por volta das 22h00min Lennon passou em sua casa e o convidou para beber uma cerveja na adega. Foram abordados por policiais da ROCAM. A adega estava fechada, motivo pelo qual retornaram. Foram abordados novamente pelos mesmos policiais da ROCAM enquanto estavam em frente à sua residência. Um dos policiais verificou se o celular do réu Lennon era roubado, tendo este respondido que não e desbloqueado o celular. Os policiais tiraram fotos do interrogando e do réu Lennon. Algum tempo depois, policiais retornaram à sua residência armados e informaram que o interrogando seria conduzido à Delegacia. Seu irmão Rodrigo saiu para ver o que estava acontecendo junto com sua genitora. Lennon estava passeando com seu cachorro em frente à residência dele, quando foi abordado pelos policiais. Foi conduzido junto ao réu Lennon para a Delegacia de Polícia. Posteriormente, seu irmão Rodrigo foi também conduzido à Delegacia. Indagado, respondeu que na segunda abordagem foram tiradas as fotografias, tendo sido liberados na sequência. A primeira abordagem ocorreu por volta das 21h30; a segunda por volta das 22h15 e a terceira aproximadamente 00h00min. As duas primeiras abordagens foram realizadas pelos mesmos policiais da ROCAM. Não sabe dizer se os policiais ouvidos em audiência foram os responsáveis pela abordagem. Não conhece a vítima, tampouco os policiais que foram ouvidos em Juízo. Exibida a fotografia de fl. 120, informou que estava de camiseta vermelha quando da abordagem. As imagens são da rua de sua casa e dizem respeito à segunda abordagem.

Interrogado em Juízo, o réu Rodrigo Souza dos Prazeres negou os fatos a ele imputados. Alegou que estava em sua residência com outros familiares. Os policiais chegaram e chamaram por seu irmão Bruno, o qual seria à Delegacia de Polícia. Acompanhou sua mãe até a casa de Lennon, pois Bruno era levado para lá. Bruno e Lennon foram conduzidos à Delegacia, tendo retornado para a sua residência. Foi chamado pelos policiais para testemunhar sobre a prisão de seu irmão. Ao chegar em Delegacia de Polícia, foi colocado junto aos demais réus e preso. Não foi abordado anteriormente pelos policiais, diferentemente de Bruno e Lennon, pois estava em sua residência. Em Delegacia de Polícia foi tirada uma fotografia sua junto aos demais réus por meio do celular de um dos policiais. Lennon é seu amigo de infância. A vítima F. H. S. R., em Juízo, após procedimento de reconhecimento realizado em sala própria, identificou os réus Rodrigo, Bruno e Lennon. Esclareceu, ainda, que Lennon foi o responsável por conduzir o veículo. Recorda-se que reconheceu os acusados em Delegacia de Polícia, mas não se lembra quantos indivíduos foram posicionados. Não teve dúvidas no reconhecimento realizado em sede policial, principalmente em relação ao réu Lennon, pois ele possuía um bigode característico. Em alguns momentos os roubadores usavam máscaras e em outros momentos não. Foi abordado por dois indivíduos no estacionamento do seu local de trabalho, tendo ingressado um terceiro indivíduo em seu veículo. Narrou que na data dos fatos, por volta das 20h00min, dirigia-se ao estacionamento, quando foi rendido por um indivíduo com arma de fogo. Visualizou outro indivíduo pulando o muro. Os roubadores ordenaram que ingressasse no seu próprio veículo e dirigisse de forma rápida. Os dois roubadores estavam no interior do carro. Em determinado momento, os roubadores ordenaram que o depoente fosse para o banco traseiro, o que foi atendido. Foi conduzido ao caixa eletrônico, mas não conseguiu sacar dinheiro, pois o caixa estava em manutenção. Os roubadores saíram do carro e depois retornaram na companhia de um terceiro. Foi levado para outros caixas eletrônicos. Por volta das 21h foi libertado em Itapecerica da Serra/Embu Guaçu. Ficou aproximadamente 02 horas com os acusados. Fez mais de um boletim de ocorrência. Os policiais o levaram até o DP de Itapecerica da Serra e depois foi ao DP do Capão Redondo. Teve certeza absoluta do reconhecimento realizado em Juízo e em Delegacia. Tentou fazer diversas transferências bancárias, mas não conseguiu. Durante o trajeto, foram retirados os aplicativos do celular do depoente, com o intuito de evitar que o celular fosse localizado. Não se recorda de ter realizado reconhecimento fotográfico. Em Delegacia de Polícia, reconheceu os réus pelo jeito de andar, altura e características físicas, uma vez que teve contato visual com eles. Visualizou apenas uma arma de fogo. Passou por três caixas eletrônicos distintos. Não foi procurado pelos réus ou por parentes destes, apenas por um jornalista. Foi deixado pelos roubadores em via pública e conseguiu usar o telefone em uma casa de família.

Visualizou o seu carro passando em sentido contrário na via, o que fez seu temor aumentar. Indagado com base nas características que forneceu em Delegacia de Polícia (fls. 89/91), disse não saber precisar se alguém usava boné, tampouco as vestimentas utilizadas quando dos fatos. Pediu para que os policiais bloqueassem seu celular. Questionado, respondeu que inicialmente os réus estavam com as máscaras de proteção de COVID no rosto, mas posteriormente retiraram as máscaras. As máscaras eram pretas. Não visualizou o horário do último saque pelo extrato. O indivíduo que possuía a arma de fogo chegou a enforçar o depoente em alguns momentos. O réu Lennon assumiu a condução do veículo quando havia apenas dois roubadores. O carro era estacionado em vias públicas e o réu Lennon e outro acusado desciam em sua companhia para realizar os saques, os quais eram feitos em "mercadinhos". Além dos saques, foram subtraídos um celular, um Ipad, uma pulseira de prata e um uniforme do SAMU. Acredita que arcou com o prejuízo de R\$ 11.000,00. Não se recorda se os policiais militares informaram acerca das circunstâncias da prisão em flagrante dos réus. Foi ameaçado de morte diversas vezes caso não colaborasse, corresse ou fizesse qualquer movimento brusco. Ficou afastado do trabalho após uma consulta psiquiátrica por 30 dias. Indagado, respondeu que considera que os indivíduos que o abordou eram pardos. Recorda-se que foi questionada altura dos indivíduos em Delegacia, tendo respondido que havia um indivíduo mais alto do que o depoente. O veículo foi recuperado com avarias, tendo sido necessário acionar o seguro. Os indivíduos conversavam entre si, mas não se lembra nomes ou apelidos específicos com os quais se chamavam. Exibida a fotografia de fl. 122 dos autos à vítima, esta não reconheceu o indivíduo ali exibido como um dos roubadores. Questionado se algum dos indivíduos chamou o outro de Tiago, disse não se recordar em razão do transcurso do tempo. O terceiro indivíduo chegou depois do primeiro caixa eletrônico. Não conseguiu perceber se havia relação de parentesco entre os roubadores.

A testemunha Cristiano Flávio Gouveia, policial militar, em Juízo, relatou que realizava patrulhamento pela Avenida Guarapiranga, quando foi irradiado via COPOM que havia ocorrido um sequestro momentos antes. Conseguiu avistar o veículo indicado, motivo pelo qual se iniciou um breve acompanhamento. Os indivíduos pararam o carro e entraram num escadão. Ingressou na viatura e deu a volta, conseguindo abordá-los na rua de baixo. Durante a abordagem, "as ideias dos indivíduos não estava batendo" e, por isso, conduziu-os ao DP. Lá a vítima reconheceu os indivíduos. O veículo era da marca Volvo. Foram abordados dois indivíduos, os quais "entregaram" o terceiro. Não se recorda o horário da abordagem, que ocorreu no Jardim São Luís. Não sabe precisar qual dos indivíduos conduzia o veículo. Nada de ilícito foi encontrado. O terceiro indivíduo estava cerca de 30 metros para baixo do local da primeira abordagem. Não conseguiu visualizar a fisionomia dos indivíduos que desceram do carro. Seu parceiro foi o responsável por entrar em contato com a vítima. Os réus demonstraram nervosismo quando da abordagem, mas não foi necessário o uso de algemas. Não tiraram fotografias dos réus para exibir à vítima. Recorda-se que o réu que possui bigode foi o terceiro abordado. Indagado, respondeu que viu três pessoas dentro do veículo, tendo visualizado elas descendo do carro. Não se lembra o que os réus alegaram durante a abordagem, tampouco se recorda das roupas utilizadas pelos acusados. Abordou os acusados cerca de 10 minutos depois de eles desceram do carro. Perdeu de vista os réus durante a perseguição. Os dois acusados que foram inicialmente abordados estavam na calçada e ofegantes. Nenhum dos objetos subtraídos estava na posse do réu. A chave do veículo não foi encontrada. Nunca havia abordado os indivíduos anteriormente.

O também policial militar Felipe Garcia Grosso, em Juízo, relatou que foi irradiado via COPOM roubo com retenção de vítima, que era um médico. Depois de algumas horas, a viatura localizou o veículo subtraído da vítima, o qual empreendeu fuga. Auxiliou no cerco do veículo, tendo o localizado. Os três indivíduos que estavam no interior do veículo desceram e correram em direção a um escadão. Deram a volta com a viatura, tendo visualizado dois indivíduos com características que coincidiam com as características dos indivíduos que saíram do veículo. Essas duas pessoas que foram inicialmente abordadas demonstravam nervosismo e indicaram o terceiro

indivíduo. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e reconhecidos pela vítima como autores do roubo. Não viu a fisionomia das pessoas que saíram do veículo, apenas as vestimentas. Recorda-se de ter abordado inicialmente os réus Rodrigo e Bruno, os quais indicaram o local de residência do terceiro indivíduo, que era cerca de 50 metros de onde estavam. O réu Lennon estava em frete à referida residência. Questionaram o réu se ele era Lennon, este primeiro negou e posteriormente admitiu quem era. Não sabe dizer se os réus foram abordados anteriormente, bem como não tem conhecimento acerca de fotografias que porventura foram tiradas. Exibida a fotografia de fl. 122, não reconhece o indivíduo ali exibido. Não se lembra das vestimentas dos réus, apenas que Lennon usava boné quando da abordagem. Perdeu de vista os três indivíduos quando eles fugiram pela escada, o que durou apenas cerca de 20 segundos. Lembra-se que os dois réus inicialmente abordados apresentavam contradições durante a abordagem. Houve a lavratura de dois boletins de ocorrência: um deles após a vítima ter sido libertada (por outra equipe policial) e o segundo por sua equipe. Conversou com a mãe dos réus Bruno e Rodrigo, bem como com a irmã do réu Lennon. Não desceu pelo escadão, pois com a viatura chegariam mais rápido caso os indivíduos continuassem a correr. Tentou acessar a localização do celular da vítima antes de encontrar o veículo. A localização indicava cerca de 1 km da região da abordagem. Indagado, respondeu que apenas visualizou as vestimentas dos indivíduos que saíram do veículo, não tendo conseguido ver seus rostos.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais são insuficientes para a condenação dos acusados, respeitada a manifestação ministerial em alegações finais em sentido contrário.

Depreende-se dos autos que a vítima, que trabalhava como médico em uma AMA, havia terminado seu expediente laboral e se dirigiu ao estacionamento para buscar seu carro. Ao se aproximar de seu veículo, foi abordado por dois indivíduos, os quais obrigaram a vítima a ingressar no carro e dirigir para os locais que esses indivíduos indicavam. Tais indivíduos subtraíram os bens da vítima descritos na denúncia, bem como pararam em diversos caixas eletrônicos para sacarem dinheiro das contas bancárias da vítima, o que foi feito. No curso da ação delitiva, outro indivíduo ingressou no veículo, auxiliando no roubo dos pertences da vítima e da extorsão.

Posteriormente, a vítima foi libertada pelos agentes criminosos, tendo notificado à polícia acerca do ocorrido. Diante desses fatos, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina visualizaram o veículo da vítima, anunciando a abordagem. Segundo os depoimentos dos policiais militares, três indivíduos saíram do veículo subtraído e desceram em direção a um "escadão", tentando se evadir. Os policiais, então, teriam dado a volta com a viatura e conseguido capturar dois dos supostos roubadores, quais sejam, réus Rodrigo e Bruno, os quais teriam indicado a localização do réu Lennon, tendo sido todos presos e reconhecidos pela vítima. Com efeito, apesar de incontroversa a materialidade delitiva, os reconhecimentos realizados, bem como as circunstâncias da abordagem policial não incutiram neste Juízo a segurança necessária para a atribuição da coautoria delitiva aos réus. Em relação à prova oral produzida sob o crivo do contraditório, os policiais militares não souberam precisar, com a certeza necessária, a dinâmica dos fatos tratados neste feito, tampouco esclarecer acerca do reconhecimento realizado, uma vez que, conforme os depoimentos prestados, diversas situações envolveram a abordagem de parte dos acusados. Segundo o que foi relatado, os policiais militares teriam visualizado os três réus descenderem do veículo subtraído da vítima, tendo os abordado dois deles, os quais, por sua vez, indicaram a localização do terceiro indivíduo.

Destaco aqui os relatos dos policiais militares em Juízo não são uníssonos e possuem incongruências em pontos relevantes. Nesse sentido, o policial militar Cristiano admitiu ter perdido de vista os réus durante cerca de 10-20 minutos, enquanto faziam a volta no "escadão" que eles teriam descido, enquanto o policial militar Filipe afirmou que o contato visual foi perdido por apenas 15-20 segundos. Ambos os policiais afirmaram que não conseguiram identificar as características físicas dos indivíduos, mas tão somente suas vestimentas.

Aliás, expressamente questionados em Juízo, os policiais afirmaram categoricamente que não conheciam os réus anteriormente, bem como não os abordaram em momento prévio. As provas constantes nos autos, contudo, demonstram, especialmente as imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos, que Bruno e Lennon foram abordados por policiais militares no mesmo dia de suas prisões em flagrante, mas em momento anterior ao da prisão. Ao final dessa abordagem, os policiais aparentemente fotografam os réus Bruno e Lennon, liberando-os na sequência, conforme se verifica dos printscreens da referida mídia, que foram juntados pela defesa (fls. 384/385). Mesmo tendo sido liberados momentos antes, os réus foram novamente abordados e presos em flagrante, inexistindo, inclusive, situação incontroversa de flagrante delito.

Outrossim, os réus não foram encontrados em poder de nenhum objeto relacionado aos crimes de que são acusados, como chave do automóvel, arma de fogo ou outros itens subtraídos. Frisa-se, mais uma vez, que os policiais afirmaram não ter visto as fisionomias dos três indivíduos que saíram do automóvel roubado, tendo o policial Filipe tão somente afirmado que teria visualizado as vestimentas dos indivíduos, de maneira genérica sem conseguir descrevê-las.

As versões apresentadas pelos réus, por outro lado, não se mostram inverossímeis, principalmente diante da juntada do vídeo que demonstra que os acusados Lennon e Bruno foram abordados antes da abordagem que culminou em suas prisões.

Pondero que a inicial acusatória imputa delitos patrimoniais hediondos, absolutamente graves, cujas penas, ainda que eventualmente consideradas majoradas por fração referente à continuidade delitiva, podem, em tese, superar dez anos de reclusão. Assim, recomendável ao Juízo que a formação de sua convicção tenha suporte em quadro probatório minimamente seguro, o que não é o caso dos autos.

Assim, em que pese aos reconhecimentos realizados pela vítima, considero que tal prova, não corroborada por qualquer outro elemento probatório, não assume aptidão para, por si só, sustentar e embasar um decreto condenatório. Reitero: os réus não foram presos na posse de qualquer ilícito ou objeto relacionado aos crimes que são acusados, bem como as circunstâncias de suas abordagens não restaram suficientemente esclarecidas, especialmente o fato de os policiais militares negarem que tenham abordado os réus anteriormente no mesmo dia, além da incongruência relacionada ao tempo em que os policiais perderam os réus de vista.

No processo penal, exige-se a produção de provas sob o crivo do contraditório para, com a segurança exigida, emitir-se uma sentença penal de procedência. A dúvida aqui opera em favor dos acusados, sendo a absolvição a medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão penal para ABSOLVER os réus Lennon Seixas Vieira Da Silva, Rodrigo De Souza Dos Prazeres e Bruno De Souza Dos Prazeres das imputações descritas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em consequência da improcedência da pretensão penal, revogo expressamente as cautelares diversas da prisão fixadas em desfavor dos ora sentenciados.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações e anotações necessárias.

P.R.I.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA